青云谱区京山街道“11·10”一般道路交通事故调查报告

编制单位：青云谱区人民政府事故调查组编制

时间：2025 年 1 月

目录

一、事故基本情况.....2
（一）事故车辆基本情况.....2
（二）驾驶人基本情况.....3
（三）事故单位基本情况.....3
（四）事故发生单位安全管理情况.....4
（五）事故道路、交通环境和天气情况.....5
（六）人员伤亡情况和直接经济损失.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）应急处置情况.....7
（三）事故善后情况.....7
（四）事故应急处置评估意见.....7
三、事故原因分析.....7
（一）事故原因.....7
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....8
（三）其他可能因素排除.....9
四、事故单位存在的主要问题.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议.....10
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议.....12
六、事故主要教训.....12
七、事故防范和整改措施.....13

青云谱区京山街道“11·10”一般道路交通事故调查报告

2024年11月10日18时23分许，在南昌市青云谱区京山街道施尧路江铃西二路口下象湖隧道口，发生一起赣A1528X号小型出租车与一辆电动轮椅车相撞，造成1人死亡的一般道路交通事故。事故发生后，区委、区政府领导高度重视，要求尽快查明事故原因，做好善后工作，提出防范措施

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《江西省安全生产条例》等法律法规，经青云谱区人民政府同意，成立青云谱区京山街道“11.10”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），负责该起事故的调查处理。事故调查组由青云谱交警大队牵头，京山街道、区住建局、区交通执法大队、区公安分局、区应急局、区总工会等部门相关人员组成，对事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、座谈交流等方式，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和有关企业情况，查明了相关部门和单位履职情况、存在问题和责任，总结了事故主要教训，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，提出了整改和防范措施建议。

经事故调查组调查认定，青云谱区京山街道“11·10”一般道路交通事故是一起因轮椅车驾驶员忽视道路交通安全，逆行且闯红灯，安全意识薄弱引发的生产经营性一般道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.赣A1528X号小型出租车，核定载人数5人，事故发生时实载2人；行驶证登记所有人：南昌金瑞出租汽车有限公司，地址：南昌市西湖区八一大道16号；车辆类型：小型轿车；品牌型号：大众汽车牌SVW7167JMD；发动机编码：0B1523；车辆识别号：LSVNA4187J2127376；注册日期：2018年7月12日；检验有效期止：2025年1月；该车行驶证登记外廓尺寸为长（4605mm）、宽（1765mm）、高（1460mm）；该车交强险和商业险均投保于中国人民财产保险股份有限公司，交强险保险单号：PDZA202436*********080，保险终止日期为2025年7月11日，商业险保险单号：PDAA202436*********425，保险终止日期为2025年10月15日。道路运输经营许可证号：赣交运管许可洪字360191700002号；经营范围：出租汽车客运；证件有效期：2021年4月28日至2025年4月28日。经查该车近三年有24起交通违法，其中乱停放8起，行经路口未按导向车道通行9起，违反禁止标线指示4起，违反交通信号灯2起，遇行人过人行横道线未能停车让行1起，以上违法均已处理完毕。

2.电动轮椅车实载1人。

（二）驾驶人基本情况

何定飞，系赣A1528X号小型出租车驾驶员，男，汉族，1978年6月1日出生，身份证号：360122*********514，户籍地：江西省南昌市新建区长堎镇育新路052弄1号3单元601户，机动车驾驶证号：360122*********514，档案编号：360100318274，准驾车型：C1D型，初次领证日期：1998年10月30日，有效期至长期。巡游出租汽车驾驶员证：360122*********514；有效起始日期：2018年12月9日；有效期限：2038年6月1日，发证机关：南昌市交通运输局。

王修环，系电动轮椅车驾驶人，男，汉族，1942年11月10日出生，户籍地：江西省南昌市青云谱区迎宾北大道349号7栋1单元301室，身份证号：360102*********61X。

（三）事故单位基本情况

南昌金瑞出租汽车有限公司（以下简称金瑞公司），系赣A1528X号小型轿车所有人，统一社会信用代码：913601******95731D；类型：有限责任公司；法定代表人：陈剑平；注册资本：叁佰万元整；成立日期：2002年8月1日；公司注册地址：江西省南昌市西湖区八一大道16号；经营范围：出租汽车客运、汽车装饰、汽车清洗：汽车配件零售（以上依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：南昌市市场监督管理局；登记日期：2022年7月27日。公司道路运输经营许可证号：赣交运管许可洪字360191700002号；经营范围：出租汽车客运；证件有效期：2021年4月28日至2025年4月28日；核发机关：南昌市行

政审批局；发证日期：2021年4月28日。该公司名下有车辆100辆。

（四）事故发生单位安全管理情况

经查，金瑞公司安全员樊华直接负责公司安全生产工作，公司任命唐慧云为安全生产的主要负责人，樊华、郭微为公司专职安全及应急管理员，樊华为车辆动态监控管理人员。公司制定有安全生产责任制度、安全生产资金投入和提取使用制度、安全生产情况报告制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度、安全生产操作规程、安全培训和教育学习制度、事故处理应急救援预案、道路货物运输安全查验制度和托运人身份及货物信息登记制度等制度，并上墙公示。公司设有动态监控平台，建立有道路运输车辆动态监控管理制度、监控平台管理制度、监控人员管理制度、车载终端设备管理制度、交通违法动态信息处理和统计分析制度等制度，并上墙公示。该公司2024年至事故发生前，共组织召开安全教育培训4次、安全会议4次，但均不是全员参加，驾驶员何定飞参加2次，未进行补充传达学习，未对何定飞进行岗前安全生产教育和培训，且未建立何定飞的安全生产教育和培训档案。

陈剑平，系南昌金瑞出租汽车有限公司法人，男，1962年10月26日出生，江西省南昌市西湖区人，身份证号：360103*********716，负责公司全面工作，包括安全生产工作。

唐慧云，系南昌金瑞出租汽车有限公司安全生产的主要负责人，女，1972年7月23日出生，江西省南昌市西湖区人，

身份证号：36010*********22X，于2023年9月取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，人员类别：城市客运企业主要负责人，在南昌市交通运输局网站上已公示，有效期：自2023年9月8日至2026年8月31日。

樊华，系南昌金瑞出租汽车有限公司安全生产管理人员，男，1975年9月3日出生，江西省南昌市进贤县人，身份证号：360124*********65X，于2023年6月取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，人员类别：城市客运企业安全生产管理人员，在南昌市交通运输局网站上已公示，有效期：自2023年6月21日至2026年5月19日。

郭微，系南昌金瑞出租汽车有限公司安全生产管理人员，女，1973年2月3日出生，江西省南昌市西湖区人，身份证号：360104*********529，于2023年9月取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，人员类别：城市客运企业安全生产管理人员，在南昌市交通运输局网站上已公示，有效期：自2023年9月8日至2026年8月31日。

（五）事故道路、交通环境和天气情况

1.交通事故现场位于南昌市青云谱区施尧路江铃西二路口下象湖隧道口，道路有标志标线、有中心护栏；沥青路面、路面干燥、路面标线完整齐备。

2.事故发生时天气为阴，气温14～20C，地表干燥，事发

时间为傍晚6时23分。

（六）人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况: 造成1人死亡(王修环, 男, 汉族, 1942年11月10日出生, 身份证号: 360102*********61X, 户籍地: 江西省南昌市青云谱区迎宾北大道349号7栋1单元301室）。

2.直接经济损失情况：本起事故共造成直接经济损失约2000元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故发生经过

2024年11月10日18时23分左右，在施尧路江铃西二路路口下象湖隧道口北向南机动车道，何定飞（男，360122*********514，C1D，江西省南昌市新建区长堎镇育新路52弄1号3单元601户）驾驶赣A1528X小型客车（大众朗逸牌小型轿车，南昌金瑞出租汽车有限公司，南昌市西湖区八一大道16号）由北向南行驶，遇王修环（男，360102*********61X，江西省南昌市青云谱区迎宾北大道349号7栋1单元301室）驾驶无牌四轮电动轮椅车由西向东行驶，两车发生碰撞，造成王修环受伤后送南昌市第三医院朝阳院区检查后转院至江西省人民医院于2024年11月13日13时许抢救无效宣布死亡的交通事故。

（二）应急处置情况

事故发生后，小车驾驶人何定飞立即拨打了120急救和122报警电话。事故中队民警孙麒麟和一中队民警戴豪接到

报警立即赶赴现场了解情况并及时处置，伤者王修环由120送往南昌市第三人民医院治疗后转院至江西省人民医院。事故中队民警在南昌市第三人民医院给小车驾驶人何定飞做酒精测试后，立即将事故情况向指挥中心及交警大队主要领导报告。事故现场勘查工作于2024年11月10日18时38分许开始，19时许结束，19时25分许事故现场清理完毕，遂向青云谱交警大队指挥中心报告，道路陆续恢复正常通行。

（三）事故善后情况

在青云谱区人民政府及有关部门的共同努力下，该事故的善后工作在有序进行，保险公司正在积极与死者王修环的家属对接赔偿事宜。死者尸体于2024年12月21日火化。本次事故未发生群体上访事件，当地社会秩序稳定。

（四）事故应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序、事故应急处置到位，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）事故原因

1. 直接原因

王修环逆行沿施尧路由北向南左侧车道行驶至施尧路江铃西二路口，再由西向东闯红灯行驶，与何定飞由北往南驾驶的赣A1528X小型客车发生碰撞，造成王修环受伤后抢救无效死亡，是造成事故发生的直接原因。

2. 间接原因

何定飞驾驶赣A1528X大众牌小型轿车未及时发现王修环驾驶电动轮椅车是发生本次事故的间接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.江西景盛司法鉴定中心对事故车辆碰撞痕迹司法鉴定

赣景盛中心【2024】痕鉴字第464号司法鉴定意见书鉴定意见：赣A1528X号小型客车行驶在施尧路时车头右前角与[电机号：225202******974]轮椅车车体左前侧相碰撞接触，致使[电机号：225202******974]轮椅车向左侧倒地在本次事故中所形成。

2.江西长运机动车安全技术司法鉴定中心对事故车辆安全性能司法鉴定

赣长运中心【2024】痕鉴字第212号司法鉴定意见书鉴定意见：无牌电动轮椅车的制动装置未见异常，转向装置齐全，连接可靠，符合《电动轮椅车》GB/T12996--2012要求。

赣长运中心【2024】痕鉴字第213号司法鉴定意见书鉴定意见：被鉴定车辆（车牌号码为赣A1528X小型轿车）的前照灯远光发光强度、制动性能、转向及传动部件等符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》技术要求。

3.江西景盛司法鉴定中心对当事人王修环死亡原因司法鉴定

赣景盛中心【2024】病鉴字第24号尸表检验意见书鉴定意见证明：符合交通事故致创伤性蛛网膜下腔出血、颈椎骨折、左侧股骨粗隆间骨折等损伤合并肺部疾病、肺部感染，致

呼吸循环衰竭死亡。

4.江西景盛司法鉴定中心对事故车辆行驶速度司法鉴定

江西景盛司鉴中心【2024】安鉴字第0921号行驶速度司法鉴定意见书鉴定意见：赣A1528X小型轿车在事发路段时总第2239帧图像到总第2761帧图像）的行驶速度为28km/h~29km/h。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和调查取证，排除道路设计建设、其他车辆影响、人为故意破坏、突发灾害因素、疲劳驾驶等因素的影响。

四、事故单位存在的主要问题

金瑞公司安全生产主体责任落实不到位，未督促从业人员严格执行本单位安全操作规程，该公司安全生产操作规程规定，驾驶员驾驶出租车时应确保安全；从业人员安全生产教育培训未得到落实，该公司未对何定飞进行岗前安全生产教育和培训，未组织何定飞学习本公司安全操作规程，且未建立何定飞的安全生产教育和培训档案；动态监管制度落实不到位，动态监管系统没有预警提示音，动态监管登记台账不完整、不真实，使动态监管系统没有起到应有的警示提醒作用。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1.王修环，男，身份证号：360102*********61X，系电动

轮椅车驾驶人，先沿施尧路由北向南左侧车道逆行，行驶至施尧路江铃西二路口再由西向东闯红灯行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十八条第四款：“ 非机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列规定通行：遇有停止信号时，应当依次停在路口停止线以外。没有停止线的，停在路口以外。”及《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条 ：“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”之规定。王修环负此次事故主要责任。

2.何定飞，男，身份证号：360122*********514，系事故车辆赣 A1528X 大众牌小型轿车的驾驶人，由北向南行驶至施尧路江铃西二路路口下象湖隧道口处，未及时发现王修环驾驶电动轮椅车[电机号：225202******974]，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。何定飞负本次事故次要责任。交警大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》对何定飞的违法行为进行行政处罚。

3.陈剑平，男，身份证号：360103*********716，系南昌金瑞出租汽车有限公司法人，负责公司全面工作，包括安全生产工作，未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时排查和消除生产安全事故隐患。建议南昌市西湖区住建局交通运输股、南昌市交通运输综合行政执法支队西湖大队

责令其整改，消除安全隐患。

4.唐慧云，女，身份证号：360103*********22X，系南昌金瑞出租汽车有限公司安全生产的主要负责人，未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时排查和消除生产安全事故隐患。建议南昌市西湖区住建局交通运输股、南昌市交通运输综合行政执法支队西湖大队责令其整改，消除安全隐患。

5.樊华，男，身份证号：360124*********65X，系南昌金瑞出租汽车有限公司安全生产管理人员，未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时排查和消除生产安全事故隐患。建议南昌市西湖区住建局交通运输股、南昌市交通运输综合行政执法支队西湖大队责令其整改，消除安全隐患。

6.郭微，女，身份证号：360104*********529，系南昌金瑞出租汽车有限公司安全生产管理人员，未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时排查和消除生产安全事故隐患。建议南昌市西湖区住建局交通运输股、南昌市交通运输综合行政执法支队西湖大队责令其整改，消除安全隐患。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

金瑞公司，系本事故中赣A1528X号大众牌小型轿车所有人，安全生产主体责任落实不到位，从业人员安全生产教育培训未得到落实，该公司未对何定飞进行岗前安全生产教育和培训，未组织何定飞学习本公司安全操作规程，且未建立何定飞的安全生产教育和培训档案；未督促从业人员严格执行本单位安全操作规程，该公司安全生产操作规程规定，

驾驶员驾驶出租车时应确保安全，驾驶员何定飞在驾驶出租车时未确保安全，该公司对此次事故的发生负有责任。建议南昌市西湖区住建局交通运输股、南昌市交通运输综合行政执法支队西湖大队对该公司加强监管，责令整改，消除安全隐患。

六、事故主要教训

本起事故中，王修环作为轮椅车驾驶员，忽视道路交通安全，逆行且闯红灯，直接引发了事故发生。

何定飞作为出租车驾驶员，驾车时未确保安全，间接引发了事故的发生。陈剑平作为金瑞公司法人，唐慧云作为公司安全生产的主要负责人，樊华和郭微作为企业的安全生产管理人员，未严格履行安全生产职责。事故责任单位南昌金瑞出租汽车有限公司贯彻落实安全发展理念不牢，未严格落实安全生产主体责任，从业人员安全生产教育培训未落实；安全生产操作规程执行不严格，对安全风险认识不足，未采取有效措施确保安全。

七、事故防范和整改措施

为全面预防和减少道路交通安全事故，坚决遏制较大及以上道路交通事故，确保全区道路交通安全形势平稳，特提出以下建议：

（一）深刻吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任。道路运输企业一是要严格按照规定开展安全教育和培训并如实记录，强化员工的安全意识，确保本公司从业人员严格执行落实公司的各项规章制度、操作规程及国家法律法规的规

定；二是要严格按照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，增强驾驶员安全行车、安全出行意识；三是要按照要求配备动态监控人员，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，对员工的违章行为严格按照企业内部制度进行管理，防止事故的发生。

（二）严格企业监管，强化安全监督。各职能部门要加强对公路客运、旅游客运、大型校车的动态监管，督促运输企业制定本单位安全生产管理规章制度，逐一落实台账式管理制度和运输企业、重点驾驶人、重点车辆“1+2”联动管控机制，落实企业法定代表人和实际控制人第一责任人责任，完善道路交通安全风险防范化解机制，定期开展内部安全生产检查，强化对所属车辆和驾驶人的安全管理，切实有效净化道路运输市场秩序。

（三）做好隐患治理，加强路面执法。交通管理部门要进一步加大道路交通安全管控力度，通过以案释法等方式，警示货运企业管理人员和从业人员。要加大对道路交通隐患排查整治力度，严防类似事件的发生。要进一步加大路面交通执法管控力度，科学优化路面执勤警力，加强对重点路段路巡路查，严控路面违法行为，依法查处各类道路交通违法行为。

（四）增强群众意识，强化宣传教育。各部门、属地政府要整合社会资源，调动社会力量，开展全方位交通安全宣传教育。深入社区、企业、学校开展“零酒驾、零违法、零事故、戴

头盔”的“三零一戴”主题宣传实践活动。要重点围绕“一老一小”，加强交通安全出行教育，组织社区村委对留守儿童、孤寡老人、进城务工人员等安全意识较差人员加强点对点宣传，提示安全风险，提升知险避险意识。